

第二十四章 贪污贿赂罪

第一节 贪污贿赂罪概述

【考点 1：贪污贿赂罪概念与构成特征】

(1) 贪污贿赂罪是指国家工作人员实施的贪污、受贿，或国有单位实施的受贿、私分国有资产等侵犯国家廉政建设制度，以及其他人员或单位实施的与受贿具有对向性的情节严重的行为；

(2) 客体：侵犯以国家工作人员职务廉洁性为核心的国家廉政建设制度和公共财产所有权，包括内部侵犯（国家工作人员自身违法）和外部破坏（其他人员拉拢腐蚀）两个角度；

(3) 客观方面：表现为破坏国家廉政建设制度的行为，主要为作为（贪污罪、受贿罪），少数为不作为（隐瞒境外存款罪、巨额财产来源不明罪）；

〈引述〉列宁指出："只要有贪污受贿这种现象，只要有贪污受贿的可能，就谈不上政治。"；

【考点 2：犯罪主体及国家工作人员认定】

(1) 主体多数为特殊主体：国家工作人员（贪污罪、挪用公款罪、受贿罪等）或特定单位（单位受贿罪、私分国有资产罪等）；少数为一般主体（行贿罪、介绍贿赂罪等）；

(2) 国家工作人员范围包括四类：国家机关中从事公务的人员；国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员；委派到非国有单位从事公务的人员；其他依法从事公务的人员；

(3) 从事公务是指代表国家机关、国有单位等履行组织、领导、监督、管理等职责，主要表现为从事与职权相联系的公共事务以及监督、管理国有财产的职务活动；

〈案例〉国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产的活动属于从事公务；售货员、售票员等劳务活动一般不认为是公务；

〈注意〉村民委员会等村基层组织人员协助政府从事救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物管理等七类行政管理工作时，属于国家工作人员；

〈时序〉2014 年中共中央提出加快推进反腐败国家立法，《刑法修正案（九）》进一步完善贪污贿赂犯罪；

【考点 3：主观要件与具体罪名】

(1) 主观方面均由故意构成，即明知自己的行为会破坏国家廉政建设制度而故意为之，过失不能构成本类犯罪；

(2) 贪污贿赂罪具体罪名：贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪、利用影响力受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、私分国有资产罪、私分罚没财物罪；

第二节 贪污罪

【考点 1：贪污罪的概念与构成特征】

(1) 贪污罪是指国家工作人员利用职务便利，侵吞、窃取、骗取或其他手段非法占有公共财物的行为；

(2) 客体为复杂客体，既侵犯国家工作人员职务廉洁性，又侵犯公共财产所有权，主要客体是职务廉洁性；对象是公共财物，特定情况下也可以是非公共财物；

(3) 客观方面表现为利用职务便利，采用侵吞、窃取、骗取或其他手段非法占有公共财物；职务便利是指主管、直接经手、管理财物的职权之便；

(4) 主体为特殊主体，包括国家工作人员和受委托管理、经营国有财产的人员；

(5) 主观方面为故意，以非法占有为目的，非暂时使用；

〈示例〉侵吞如将合法管理的公共财物扣留据为己有；窃取如保管员秘密将管理的财物带回家占有；骗取如采购员谎报出差费骗取公款；

〈注意〉利用工作关系熟悉环境等与职权无关的方便条件，不能构成贪污罪；

〈对比〉受委托人员不包括国有单位正式、长期聘用的工作人员，后者应认定为国有单位中从事公务的人员；

【考点 2：贪污罪与非罪的界限】

(1) 与错账、错款行为的区别：错账、错款由业务不熟或工作疏漏造成，不具备贪污罪主客观特征，按非罪处理；

(2) 企业所有制性质争议的影响：应甄别企业真实所有制性质，个人投资的私人企业，所有人将应得收入据为己有不成立贪污罪；

(3) 与科研人员不当套取科研经费的界别：科研人员非国家工作人员，套取后依约完成任务、取得成果不造成损失的，一般不认定为贪污罪；

(4) 与一般贪污违法行为的界限：构成犯罪的需贪污数额较大或有其他较重情节；

〈案例〉根据 2016 年《贪污案件解释》，贪污数额达到 3 万元构成犯罪；数额 1 万元且具有贪污特定款物、曾受党纪行政处分等情节也构成犯罪；

〈注意〉对涉及科研经费案件既要严肃打击，也要避免扩大打击面；

【考点 3：贪污罪与其他犯罪的界限】

(1) 与侵占罪、盗窃罪、诈骗罪的区别：客体不同（贪污罪为复杂客体），客观方面不同（贪污罪须利用职务便利），主体不同（贪污罪为特殊主体）；

(2) 与职务侵占罪的区别：客体不同（职务侵占罪为简单客体），主体不同（职务侵占罪主体为不具有国家工作人员身份的公司企业人员）；

(3) 既遂与未遂的界限：以行为人是否实际控制财物为标准，实际控制即为既遂；

〈注意〉行为人控制财物后是否据为己有，不影响既遂认定；

【考点 4：特殊情况下的贪污罪认定】

(1) 非国有公司中国家工作人员与非国家工作人员勾结：利用国家工作人员职务便利的按贪污罪共犯处理；利用非国家工作人员职务便利的按职务侵占罪共犯处理；分别利用各自职务便利的按主犯性质定罪；

(2) 国有企业改制中的贪污：通过低估资产、隐瞒债权、虚设债务等方式隐匿财产转为个人持股的，以贪污罪定罪；隐匿财产归少数职工持股而多数职工未持股的，以贪污罪定罪；

(3) 改制前后身份变化的处理：改制前后分别实施不同犯罪的数罪并罚；改制过程中隐匿财产、改制后据为己有的以贪污罪定罪；

〈注意〉改制中仅造成国有资产损失但未故意隐匿财产的，一般不认定为贪污；

〈易错点〉难以区分主从犯时可统一按贪污罪定罪处罚；

【考点 5：贪污罪的处罚】

(1) 《刑法修正案（九）》修改了定罪量刑标准，不再单纯依据数额，综合考虑情节；

(2) 三个量刑档次：数额较大或其他较重情节（3 年以下有期徒刑或拘役，并处罚金）；数额巨大或其他严重情节（3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金或没收财产）；数额特别巨大或其他特别严重情节（10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产）；

(3) 从宽处罚条件：提起公诉前如实供述、真诚悔罪、积极退赃，避免减少损害结果的，可从轻、减轻或免除处罚；

(4) 终身监禁适用：数额特别巨大且使国家人民利益遭受特别重大损失的，可判处死刑；符合条件的可判处死缓同时决定终身监禁；

〈注意〉多次贪污未经处理的，按累计数额处罚；

〈时序〉《刑法修正案（九）》生效前后，贪污罪定罪量刑标准发生重大变化；

〈提示〉终身监禁的死缓主要针对判处死刑立即执行过重、一般死缓偏轻的重特大贪污罪犯；

第三节 挪用公款罪

【考点 1：挪用公款罪概念与构成特征】

(1) 概念：国家工作人员利用职务便利，挪用公款归个人使用进行非法活动，或挪用公款数额较大进行营利活动，或挪用公款数额较大超过3 个月未还；

(2) 客体：复杂客体，侵犯国家工作人员职务廉洁性和公共财产所有权部分权能（占有权、使用权、收益权）；犯罪对象主要是公款，特殊情况包括救灾等特定款物；

(3) 客观方面：利用职务便利+挪用公款归个人使用，具体包括三种情形：进行非法活动（起点3 万元）、进行营利活动且数额较大（5 万元）、数额较大超过 3 个月未还（5 万元）；

(4) 主体：特殊主体，限于国家工作人员；受委托管理国有财产的非国家工作人员按挪用资金罪处理；

(5) 主观方面：故意，目的是暂时使用公款；

〈注意〉挪用公款“归个人使用”包括：供本人亲友等自然人使用；以个人名义供其他单位使用；个人决定以单位名义供其他单位使用并谋取个人利益；

〈案例〉挪用公款用于注册公司验资证明，认定为挪用公款进行营利活动；经单位领导集体研究决定将公款给个人使用不构成本罪；

【考点 2：挪用公款罪与相关罪名界限】

(1) 与贪污罪区别：次要客体范围（部分权能 vs 全部所有权）、犯罪对象（主要限公款 vs 包括其他公物）、行为方式（挪用 vs 侵吞窃取骗取）、主体范围（仅国家工作人员 vs 含受委托人员）、主观目的（暂时使用 vs 非法占有）；

(2) 与挪用资金罪区别：客体性质（复杂客体 vs 简单客体）、犯罪对象（公款 vs 非国有单位资金）、主体身份（国家工作人员 vs 非国家工作人员）；

(3) 与挪用特定款物罪区别：客体内容、客观要件（无需损害结果 vs 需致使重大损害）、犯罪对象范围、主体范围、挪用用途（归个人 vs 挪作他用）；

〈易错点〉挪用公款转化为贪污的情形：携款潜逃、虚假平账销毁账目、截取收入不入账、有能力归还而拒不归还并隐瞒去向；

〈对比〉使用人构成共犯条件：与挪用人共谋指使或参与策划取得挪用款的构成共犯；仅简单使用不构成犯罪；

【考点 3：挪用公款罪处罚与其他问题】

(1) 基本刑罚：5 年以下有期徒刑或拘役；情节严重的 5 年以上有期徒刑；数额巨大不退还的 10 年以上有期徒刑或无期徒刑；

(2) 从重情形：挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用；

(3) 罪数处理：挪用公款并索取财物构成受贿的，或挪用公款进行非法活动又构成其他犯罪的，数罪并罚；

〈提示〉追诉期限计算：挪用进行非法活动或营利活动从挪用行为完毕起算；挪用超过 3 个月未还从犯罪成立之日起算；

第四节 受贿罪

【考点 1：受贿罪的概念与构成特征】

(1) 受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为；

(2) 客体为国家工作人员的职务廉洁性；犯罪对象是贿赂，包括货币、物品和财产性利益；

(3) 客观方面包括索取型受贿（主动索要，不论是否为他人谋取利益）和收受型受贿（被动收受，必须为他人谋取利益）；

(4) 特殊类型包括经济往来中受贿（违规收受回扣、手续费归个人所有）和斡旋受贿（利用本人职权地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员为请托人谋取不正当利益）；

(5) 犯罪主体为国家工作人员；主观方面为故意，关键是认识到财物与职务行为的关联性；

〈注意〉为他人谋取利益包括承诺、实施、实现三阶段，具有其中一个即可；明知他人有具体请托事项而收受财物的，视为承诺为他人谋取利益；

〈案例〉《贪污案件解释》第 13 条规定三种情形：实际或承诺为他人谋取利益、明知他人有具体请托事项、履职时未被请托但事后基于该履职事由收受财物；

〈对比〉索取型受贿体现索贿人主动性和交付者被动性；收受型受贿体现给付者主动性和收受者被动性；

【考点 2：受贿罪的认定标准】

(1) 数额标准：3 万元以上为数额较大；达到 1 万元并具有 8 种较重情节之一的也构成犯罪；

(2) 与接收亲友馈赠的区别关键在于是否存在权钱交易，需判断是否有请托事项和馈赠方式数额是否正当适当；

(3) 特殊形式受贿包括：以明显低于或高出市场价格交易、收受干股、合作投资、委托理财、赌博方式收受、给特定关系人安排工作等；

(4) 退还财物的认定：及时退还或上交的不构成受贿；因被查处为掩饰犯罪而退还的不影响受贿罪认定；

〈易错点〉区分受贿与合法报酬：合法报酬是在法律政策允许范围内，利用知识劳动在业余时间提供服务获得的报酬，不存在利用职务便利问题；

〈注意〉特定关系人是指与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人；特定关系人与国家工作人员通谋收受财物的，以受贿罪共犯论处；

〈时序〉《受贿案件意见》（2007 年）详细规定了 9 种特殊受贿形式的认定标准；

【考点 3：受贿罪与相关犯罪的区别】

(1) 与贪污罪区别：客体不同（职务廉洁性 vs 复杂客体）、对象不同（他人财物 vs 公共财物）、行为方式不同；

(2) 与敲诈勒索罪区别：客体不同（单一 vs 复杂）、主体不同（国家工作人员 vs 一般主体）、手段不同（利用职务便利 vs 暴力胁迫）；

(3) 既遂标准：以收取财物为既遂，无论是否实际给他人谋取利益；

(4) 处罚：依照刑法第 383 条贪污罪规定的法定刑处罚，索贿的从重处罚；

〈提示〉司法实践中行为人利用经管公共财产职务便利为他人节约成本后收受回扣的，应以贪污罪论处；

〈拓展〉《联合国反腐败公约》规定贿赂范围包括财产性和非财产性利益，扩大至非财产性利益是未来立法趋势；

第五节 利用影响力受贿罪

【考点 1：利用影响力受贿罪】

(1) 概念：国家工作人员的关系密切人通过该国家工作人员职务行为，或利用其职权地位便利条件通过其他国家工作人员职务行为，为请托人谋取不正当利益，索取或收受财物，数额较大或有其他较重情节的行为；离职国家工作人员或其关系密切人利用原职权地位便利条件实施上述行为的，同样构成本罪；

(2) 构成特征：客体为国家工作人员职务廉洁性；客观方面包括四种法定行为形式；主体为特殊主体（国家工作人员关系密切人、离职国家工作人员及其关系密切人）；主观方面为故意；必须以谋取不正当利益为条件，达到数额较大标准；

(3) 认定界限：与普通受贿罪区别在于主体和行为方式不同；与斡旋受贿罪区别在于主体和影响力来源不同；与受贿罪共犯区别在于是否有共同受贿故意；

(4) 处罚：3 年以下有期徒刑或拘役并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，3 年以上 7 年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，7 年以上有期徒刑并处罚金或没收财产；

〈注意〉影响力包括权力性影响力（基于职务职权）和非权力性影响力（基于血缘地缘感情等关系），必须为请托人谋取不正当利益，谋取正当利益不构成犯罪；

〈对比〉本罪 vs 普通受贿罪：主体不同（关系密切人 vs 国家工作人员），行为方式不同（借助他人 vs 直接利用）；本罪 vs 斡旋受贿罪：主体不同，影响力来源不同（复杂 vs 单一）；

〈易错点〉国家工作人员未利用本人现任职务影响力的不构成斡旋受贿罪，而构成利用影响力受贿罪；数额标准参照受贿罪规定执行；

第六节 行贿罪

【考点 1：行贿罪的概念与构成特征】

(1) 行贿与受贿是对应犯关系，有行贿必有受贿；狭义行贿罪指《刑法》第 389 条规定的“为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物”的行为；

(2) 行贿罪四要件：客体为国家工作人员职务廉洁性；客观方面为谋取不正当利益给予国家工作人员财物且数额较大；主体为一般主体；主观方面为故意且具有谋取不正当利益目的；

(3) 特殊类型行贿罪：经济往来中违反国家规定给予财物或回扣、手续费，不以谋取不正当利益为条件；

〈注意〉因被勒索给予财物且未获不正当利益的，不是行贿；

〈引述〉"谋取不正当利益"指违反法律法规政策规定的利益，或要求对方违反规定提供帮助（2008 年两高意见第 9 条）；

〈示例〉招标投标、政府采购中违背公平原则给予财物谋取竞争优势，属于"谋取不正当利益"；

【考点 2：行贿罪的认定标准】

(1) 与馈赠区别：目的不同（行贿为谋取不正当利益 vs 增进情谊）、方式不同（秘密附条件 vs 公开无条件）；

(2) 不当送礼不构成行贿的三种情形：为谋取正当利益送财物；答谢帮助送少量财物；被勒索给予财物但未获不正当利益；

(3) 数额标准：3 万元以上追究刑责；1 万元以上不满 3 万元且具备特定情形之一的追究刑责；

(4) 既遂标准：财物已交付构成既遂，仅着手但未交付成功按未遂处理；

〈注意〉向 3 人以上行贿、将违法所得用于行贿、谋取职务提拔等 6 种情形，1 万元以上即可追责；

〈对比〉个人行贿 vs 单位行贿：主体不同（自然人 vs 单位）、意志不同（个人意志 vs 单位意志）、利益归属不同（个人 vs 单位整体）；

【考点 3：行贿罪的处罚】

(1) 基本刑：5 年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；

(2) 加重刑：情节严重或使国家利益遭受重大损失的，5 年以上 10 年以下有期徒刑并处罚金；

(3) 特别加重刑：情节特别严重或使国家利益遭受特别重大损失的，10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产；

〈提示〉被追诉前主动交待的可从轻减轻处罚；犯罪较轻、对侦破重大案件起关键作用或有重大立功的可减轻或免除处罚；

第七节 巨额财产来源不明罪

【考点 1：巨额财产来源不明罪的概念与构成特征】

- (1) 定义：国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，经责令说明来源，本人不能说明其来源的行为；
- (2) 客体：复杂客体，即国家工作人员职务廉洁性和公私财物所有权；
- (3) 客观方面：财产、支出明显超过合法收入且差额巨大，本人不能说明来源；财产包括住房、交通工具、存款等；支出包括赠与他人的款物；合法收入包括工资、奖金、继承的遗产等；
- (4) 主体：特殊主体，限于国家工作人员；
- (5) 主观方面：故意，明知财产不合法而故意占有，案发后故意拒不说明真正来源或编造合法途径；

〈注意〉涉嫌巨额财产来源不明，数额在 30 万元以上的，应予立案；

〈易错点〉"不能说明"包括：拒不说明、无法说明具体来源、所说来源经查证不属实、线索不具体无法查实但能排除合法可能性；

【考点 2：巨额财产来源不明罪的认定】

- (1) 违法所得数额计算：全部财产与所有支出总和减去能够证实的有真实来源的所得；应把个人财产和共同生活家庭成员的财产、支出一并计算，并减去所有合法收入；
- (2) 与贪污罪、受贿罪的界限：贪污罪和受贿罪主体范围更大，还包括国有公司、企业、事业单位及其他经手管理公共财产的人员；本罪客观方面只要求拥有超过合法收入的巨额财产且不能说明来源；
- (3) 巨额财产既可能来自贪污、受贿，也可能来自走私、贩毒、盗窃、诈骗等行为，均不影响构成本罪；

〈对比〉本罪在客观方面是"持有状态"或不作为犯罪，与贪污、受贿等作为犯罪有本质区别；

【考点 3：巨额财产来源不明罪的处罚】

- (1) 处 5 年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑；

(2) 财产的差额部分予以追缴；

第八节 私分国有资产罪

【考点 1：私分国有资产罪的概念与构成特征】

(1) 概念：国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的行为；

(2) 客体：复杂客体，侵犯国家工作人员职务廉洁性和国有资产所有权；对象为国有资产，包括依法应上缴国库的资产和使用、运输中的国有资产；

(3) 客观方面：违反国家规定，以单位名义集体私分给个人，数额较大。"以单位名义"指单位领导共同决定或有决策权负责人决定；"集体私分"指分给单位所有成员或绝大多数成员；

(4) 主体：特殊主体，仅限国家机关等国有单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。属纯正单位犯罪，但只处罚个人；

(5) 主观方面：故意，明知是国有资产仍故意集体私分；

〈注意〉立案标准：累计数额在 10 万元以上应予立案；

〈示例〉私分形式：常以"发奖金""发补助""发岗位津贴"等形式进行；

〈易错点〉数额指私分国有资产总额，非个人所分得数额。

【考点 2：私分国有资产罪与贪污罪的区别】

(1) 客观方面：本罪以单位名义分给所有或绝大多数成员，公开进行；贪污罪为少数领导非法占有，秘密进行；

(2) 主体范围：本罪仅限部分国家工作人员，属纯正单位犯罪；贪污罪可由所有国家工作人员及受委托管理国有财产人员构成，属个人犯罪；

(3) 犯罪目的：本罪以单位成员共同非法分得为目的；贪污罪以个人非法占有为目的；

〈对比〉私分 vs 贪污：集体分配 vs 个人侵占；公开进行 vs 秘密进行；单位犯罪 vs 个人犯罪。

【考点 3：私分国有资产罪的处罚】

(1) 根据刑法第 396 条第 1 款：对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 3 年 以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；

(2) 数额巨大的，处 3 年以上 7 年 以下有期徒刑，并处罚金；

〈注意〉单位不受处罚，仅处罚直接责任人员。